

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1604/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย เฉลิม พล วรรณิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานมายืนยันว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายแต่จำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อพนักงานตำรวจในคืนเกิดเหตุว่าจำเลยที่ 2 ร่วมปล้นทรัพย์ด้วย ขณะเจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยที่ 2 ในคืนนั้นจำเลยที่ 2 ก็พยายามหลบหนีอันเป็นพฤติการณ์ที่ส่อพิรุณ ทั้งจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในคืนถูกจับและนำชี้ที่เกิดเหตุ ประกอบคำรับสารภาพให้ถ่ายภาพไว้หลังถูกจับเพียง 3 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ และจำเลยที่ 2 รับว่าเป็นผู้เช่ารถแท็กซี่ที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะหลบหนี พยานแวดล้อมของโจทก์สอดคล้องกันดีมีน้ำหนัก พอฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และพวก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นเงิน 1,000 บาทของผู้เสียหาย โดยมีและใช้อาวุธปืนกับใช้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์หลบหนีให้พ้นการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 340 ตรี, 83 วรรคแรก ขูดชาฟท์ของกลาง คืบอาวุธปืนกับรถแท็กซี่ของกลางแก่เจ้าของ และให้จำเลยทั้ง

สองร่วมกันค้ำหรือใช้เงิน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาล
ชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340
ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 18 ปี คำให้การรับสารภาพ
ของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่มาก ลดโทษให้หนึ่งใน
สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี ริม
เหล็กชุดซาฟท์ของกลางค้ำอาวุธปืนกับรถแท็กซี่ของกลางแก่เจ้าของ และให้จำเลย
ที่ 1 ค้ำหรือใช้เงิน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์
และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 340 ตี วาง
โทษจำคุกคนละ 18 ปี คำรับของจำเลยทั้งสองในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุกจำเลยทั้งสองคนละ 12 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 1,000 บาท แก่ผู้เสีย
หายนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุมีคนร้าย 2
คน มีอาวุธปืนและเหล็กชุดซาฟท์เป็นอาวุธขู่เข็ญบังคับนายเสถียรและนายบุญ
พนักงานของโรงแรมอพอลโลไม่ให้ขัดขึ้น แล้วคนร้ายลักเอาเงิน 1,000 บาท ในลิ้น
ชักไปโดยมีจำเลยที่ 1 เป็นคนดูต้นทางและมีคนร้ายอีกคนหนึ่งขับรถแท็กซี่รับ
คนร้ายทั้งสองและจำเลยที่ 1 หลบหนีไป เจ้าพนักงานตำรวจไล่ติดตามจับจำเลยที่ 1
ได้ยึดรถแท็กซี่ อาวุธปืน 1 กระบอกและเหล็กชุดซาฟท์ 1 อัน ในรถเป็นของกลาง
และในค้ำเดียวกันเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 2 ได้ มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า จำเลย
ที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และพวกหรือไม่ สืบตำรวจโทพินิจ จันทรสีบ
พยานโจทก์เบิกความว่าเมื่อจับจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 รับว่าได้ร่วมกับพวกอีก 3
คนปล้นทรัพย์ จำเลยที่ 1 เป็นคนดูต้นทางจำเลยที่ 2 เป็นคนขับรถแท็กซี่ สืบตำรวจ
ตรีพิจิตร โยธินวัชรชัยพยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อสืบตำรวจโทพินิจนำจำเลยที่ 1

ส่งสถานีดำรวจนครบาลพลโยธิน พยานได้สอบถามจำเลยที่ 1 ว่าเป็นคนดู
ต้นทาง จำเลยที่ 2 ซึ่งอยู่บ้านเดียวกันร่วมปล้นทรัพย์ด้วยพยานและเจ้าพนักงาน
ตำรวจไปจับจำเลยที่ 2 ได้ตามที่จำเลยที่ 1 บอก เห็นว่าในคืนเกิดเหตุเจ้าพนักงาน
ตำรวจจับจำเลยที่ 2 ได้แสดงว่า จำเลยที่ 1 ได้ให้การระบุว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำ
ผิดด้วยดังคำเบิกความของพยาน ขณะเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมพบจำเลยที่ 2 นั่ง
แอบอยู่ข้างตุ่มน้ำและพยายามหลบหนีเป็นพฤติการณ์ที่ส่อพิรุธพยานตำรวจโทจเร คำมี
ศรี พยานโจทก์เบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพนำชี้ที่เกิดเหตุ
และให้ถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพไว้โดยความสมัครใจเห็นว่าจำเลยที่ 2 ให้การ
รับสารภาพชั้นสอบสวนในวันที่ถูกจับ ตามเอกสารหมาย จ.18 และนำชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคำรับให้ถ่ายภาพไว้ตามเอกสารหมาย จ.19 และภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.7
ในวันที่ 19 กันยายน 2527 ซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุ น่าเชื่อว่าจำเลย
ที่ 2 ให้การและนำชี้ที่เกิดเหตุไปตามความจริง ทั้งรถแท็กซี่ที่คนร้ายใช้เป็นยาน
พาหนะหลบหนีจำเลยที่ 2 ก็ยอมรับว่าเป็นผู้เช่า เท่ากับยอมรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้
ครอบครองรถแท็กซี่ เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ แม้ไม่มีประจักษ์พยานแต่มีพยาน
แวดล้อมสอดคล้องกันเป็นอย่างดี มีน้ำหนักส่วนข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ว่า ไม่ได้ร่วม
กระทำผิดเพราะตอนกลางคืนได้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถแท็กซี่ จำเลยที่ 2 ขับเฉพาะ
ตอนกลางวันเป็นข้ออ้างที่ขัดกับคำให้การในชั้นสอบสวน หากเป็นความจริงจำเลยที่
2 น่าจะให้การไว้ในชั้นสอบสวน ส่วนข้ออ้างที่ว่าบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนตาม
เอกสารหมาย จ.18 และบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.19 พนักงาน
สอบสวนให้ลงชื่อโดยไม่อ่านให้ฟังเป็นข้ออ้างลอย ๆ และไม่มีเหตุให้น่าเชื่อว่า
พนักงานสอบสวนจะแก่งทำขึ้นปรักปรำจำเลยที่ 2 พยานหลักฐานของจำเลยที่
2 ไม่มีน้ำหนัก หักล้างพยานหลักฐานโจทก์ไม่ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้
ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 และพวกตั้งฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่
2 ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปยุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>